

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1886/2530

นาง ประดิษฐ์ เกิด บุญส่ง ฯ
นาย สม บุญ โภควัฒนกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 234

การยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์จะนำวิธีการขอลาการบังคับ
ดังเช่นการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษามาใช้บังคับหาได้ไม่ แม้จำเลยจะยื่นคำขอลาการ
บังคับไว้จำเลยก็ต้องนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาหลักประกันมาวางศาล
ภายในกำหนดสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งตาม ป.วิ.พ. มาตรา 234.(ที่มา-สงเส
ริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวที่เช่าและใช้
เงินจำนวน 2,333 บาทแก่โจทก์ พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีนับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้เงินเดือนละ 2,000 บาทแก่
โจทก์ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากตึกแถวที่เช่า

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่ผู้ให้เช่าตึกแถวพิพาท และจำเลยก็ไม่เคยทำสัญญา
เช่ากับโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องจำเลยได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกพิพาท ให้จำเลยใช้เงินเดือนละ 500 บาทให้แก่โจทก์ นับแต่วันที่ 19 เมษายน 2528 จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากตึกพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับและยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องขอทุเลาการบังคับว่าให้รอไว้สั่งเมื่อมีคำสั่งรับอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ และมีคำสั่งในคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ว่าให้จำเลยนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาเดือนละ 500 บาทนับแต่วันที่ 19 เมษายน 2528 เป็นต้นไป ถึงวันมีคำสั่งในเรื่องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์เสียก่อน จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำสั่งศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ โดยจำเลยไม่ได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 และตามคำสั่งของศาลชั้นต้น คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยเป็นการไม่ชอบนั้น พิเคราะห์แล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 บัญญัติว่า 'ถ้าศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลนั้นไปยังศาลอุทธรณ์ โดยยื่นคำขอเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นและนำค่าฤชาธรรมเนียม

ทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล
ภายในกำหนดสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง' ดังนั้น การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
ศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์จะนำวิธีการขอลาการบังคับดังเช่นการยื่นอุทธรณ์คำ
พิพากษามาใช้บังคับหาได้ไม่ แม้จำเลยจะยื่นคำขอลาการบังคับไว้ เมื่อจำเลยไม่นำ
เงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาหลักประกันมาวางศาลภายในกำหนดสิบวันนับแต่
วันที่ศาลได้มีคำสั่ง ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
อุทธรณ์จึงชอบแล้ว'

พิพากษายืน.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภุติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>